

1514994-22.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Giorgetti Peres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... os dois detidos como autores do roubo

Os acusados permaneceram em silêncio durante o interrogatório extrajudicial.

Assim, presentes se encontram os elementos do tipo penal para a configuração dos crimes de roubo. Provada, ademais, a autoria pela prova oral produzida.

No tocante à majorante do delito de roubo relativas ao concurso de agentes, prevista no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514994-22.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514994-22.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166073/2021 - 91º D.P. CEASA, 18593263 - 91º D.P. CEASA, 2334/21/357 - 91º D.P. CEASA, 2166073 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Giorgetti Peres

Vistos.

PEDRO RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA (RG:50492018) e MICHEL ALLAN DE OLIVEIRA FARIAS (RG: 52815992) foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, por treze vezes, na forma artigo 70, ambos do Código Penal, porque, no dia 18 de junho de 2021, por volta de 18h40min, na Avenida Marquês de São Vicente, número 2477, Barra Funda, nesta cidade e comarca, os agente supracitados, previamente ajustados e com identidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante o emprego de armas de fogo, um aparelho celular marca Motorola de Livia de Souza Pardinho, um aparelho celular marca Xiaomi, modelo Redmi 8 de Patricia Galvão do Nascimento Barbosa, um aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 11 de Bianca Kelly de Oliveira, um aparelho celular marca Apple, modelo

Iphone 6S de Lohany Bezerra, um aparelho celular marca Samsung, modelo J2 de Sergio Almeida Sampaio, um aparelho celular marca Motorola, modelo G8 de Vagner Rodrigues Figueiredo, um aparelho celular marca Xiaomi, modelo Redmi 9 de Lelia Matos Oliveira, um aparelho celular marca Motorola, modelo G5 de Leticia Raulino Silva, um aparelho celular marca Samsung, modelo A-80 de Wellington Bruno Henrique Araujo, a aliança, o relógio de pulso, um aparelho celular da marca Samsung, modelo A-10 e outro da marca Motorola, modelo G-9 Plus de Rodrigo Sartori Mota, um aparelho celular marca Xiaomi, modelo 9 Light de Iole Maria Peranovick, a aliança de Alessandro Vinicius Albuquerque Moraes e um aparelho celular da marca Motorola, modelo G4 de Bianca Magalhães Nunes.

Os acusados foram presos em flagrante (fls.05/06 e 07), sendo convertida em prisão preventiva pelo Juízo de Plantão (fls. 134/137).

A denúncia foi recebida (fls.171), oportunidade na qual foi mantida a prisão preventiva dos réus.

Houve a citação dos acusados (fls. 198/199), apresentaram resposta à acusação (fls.206 e 210), sendo mantido o recebimento da denúncia e a prisão preventiva dos réus (fls.211).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas em comum; ao final, houve o interrogatório dos acusados.

Ha alegações finais.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada: boletins de ocorrência (fls. 27/35); auto de exibição e apreensão (fls. 87/88); auto de entrega (fls. 66/84); auto de reconhecimento de objeto (fls. 53/65); auto de reconhecimento de pessoa (fls. 40; 47 e 49); laudo pericial (fls. 188/194); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima Livia de Souza afirmou extrajudicialmente que é corretora de móveis e exercia suas funções no estande de vendas de Construtora Engelux, momento em que adentrou no local onde se encontrava um indivíduo portando arma de fogo, o qual anunciou assalto, e a seguir subtraiu o seu celular. Disse que o indivíduo que perpetrou o assalto no setor onde a declarante se encontrava, não é nenhum dos indivíduos abordados posteriormente pela polícia militar, razão pela qual, assinou termo de reconhecimento negativo nesta Delegacia.

A vítima Lohany Bezerra afirmou extrajudicialmente que trabalha como corretora de imóvel no estande de vendas da Construtora Engelux, e após atender um cliente acompanhou-o até a saída do estande, momento em que um indivíduo adentrou o local, e acreditando que este tratava-se de cliente não deu importância. Contudo, disse que enquanto retornava para seu local de trabalho passou pelo mesmo indivíduo, podendo neste momento visualizar que aquele trazia a cintura arma de fogo, e na sequência anunciando assalto, referido indivíduo mandou todas as pessoas que, ali se encontravam permanecerem com as mãos sobre as mesas, e dirigindo-se para a declarante, ordenou que esta recolhesse os celulares de todas as pessoas ali presentes, inclusive que a própria declarante entregasse seu I-phone à ele. Então, relatou que em dado momento uma das vítimas do assalto desmaiou, o que causou pânico entre as vítimas, e ao iniciar-se tumulto, o assaltante evadiu-se do local, levando os celulares subtraídos consigo. Contou que durante o processo de reconhecimento pessoal NÃO RECONHECEU os indivíduos, ora identificados, como PEDRO e MICHEL.

Em juízo Lohany Bezerra reiterou que após ter realizado atendimento de um cliente e acompanhá-lo a saída da loja, observou a entrada de um sujeito, porém, não deu maior atenção. Disse que, nesse contexto, ao dirigir-se à sala de sua gerente, foi surpreendida por este sujeito, que estava armado, e adentrou na sala, fechou a porta e rendeu as vítimas. Relatou que, nesse momento o criminoso teria feito uma ligação a um comparsa e teria pego a bolsa de uma das vítimas, BIANCA, e pedido à declarante que colocasse nela todos os celulares dos ali presentes, inclusive do dela. Informou que, após certo tempo, soube que a polícia foi informada do roubo e que, uma das vítimas que estava sala, dadas as circunstâncias de extremo medo, desmaiou, gerando um tumulto e o criminoso se evadiu junto a bolsa com os celulares. Por fim, disse que não sabe precisar quantos agentes estavam envolvidos

e nem quantos foram capturados pela polícia, nem que poderia fazer reconhecimento facial e que recuperou seu aparelho celular na delegacia.

A vítima Sérgio Almeida afirmou extrajudicialmente que é corretor, e encontrava-se no setor onde exerce suas funções, ocasião em que adentrou o local um indivíduo portando arma de fogo, e na sequência anunciou assalto, então, o indivíduo mandou uma das corretoras recolher os celulares das pessoas presentes, e colocá-los dentro de sua mochila. Relatou ainda que, o assaltante ameaçou-o de morte, dizendo que atiraria nele (no declarante), e que foi a única vítima, que o assaltante subtraiu ele próprio o celular de suas mãos. Informou que o setor onde se encontrava possui circuito interno de imagens, e o indivíduo que perpetrou o roubo não estava com o rosto coberto, razão pela qual acredita isto possa auxiliar nas investigações, e até na identificação do assaltante. Por último, o declarante acrescentou que NÃO RECONHECE os indivíduos, ora detidos - PEDRO e MICHEL.

Em juízo Sérgio Almeida reiterou que durante trabalho, foi surpreendido por um indivíduo armado que adentrou no local e rendeu todos ali presentes. Relatou que o assaltante ordenou a uma das vítimas a recolher os celulares de todos ali numa mochila, sendo que foi o declarante o único a ser ameaçado de morte diretamente pelo criminoso, tendo seu ceder subtraído pelo assaltante também. Relatou que uma das vítimas desmaiou no local, motivo pelo qual o assaltante fugiu. Por fim, disse que recuperou seu aparelho na delegacia e que nenhum dos dois detidos na delegacia era o que efetuou o roubo vivido por ele.

A testemunha José Cristiano afirmou extrajudicialmente que é corretor de imóveis, e encontrava-se no segundo piso do estande de vendas, momento em que foi rendido por indivíduo, portando arma de fogo, o qual, neste ato reconhece na pessoa de PEDRO RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA, momento em que este auxiliado pelo indivíduo, o qual, posteriormente, foi chamar-se MICHEL ALLAN DE OLIVEIRA FARIAS passou a subtrair os bens das pessoas que encontravam-se no local, e quando, os assaltantes tentaram evadir-se o declarante deu uma rasteira em PEDRO fazendo-o cair na via pública, momento em que referido indivíduo abandonou os objetos subtraídos e a arma de fogo utilizada para a prática delitiva no local dos fatos, enquanto evadia-se. Relatou que recuperou a arma de fogo abandonada no local bem como os pertences das vítimas, e quando os policiais militares chegaram ao local entregou-lhes todos os objetos. Acrescentou ainda que não teve nenhum pertence subtraído.

Em juízo, a também vítima José Cristiano, afirmou que estava no seu local de trabalho, juntamente com aproximadamente vinte pessoas, quando foi abordado pelos ladrões, que passaram a roubar diversos bens pessoais. Confirmou o que disse anteriormente em solo policial.

A vítima Vagner Rodrigues afirmou extrajudicialmente que encontrava-se no setor do estande de vendas, onde trabalha como corretor, quando, adentrou ao local um indivíduo portando arma de fogo, o qual lhe subtraiu o celular. Disse que o declarante neste ato não reconhece nenhum dos dois indivíduos detidos o assaltante que subtraiu seu celular.

Em juízo Vagner Rodrigues reiterou que enquanto trabalhava no setor de vendas, foi surpreendido por um assaltante armado que rendeu todos ali presentes e exigiu a entrega dos celulares. Relatou que, o criminoso estava acompanhado, pois, este constantemente fazia ligações ao comparsa, porém, não sabe precisar quantos agentes haviam no total, com a polícia logo chegando no local e realizando a captura dos assaltantes. Informou que não fez contato visual com mais nenhum outro assaltante e que não é capaz de fazer reconhecimento facial.

A vítima Weligton Bruno afirmou extrajudicialmente que encontrava-se em seu local de trabalho quando um indivíduo adentrou no setor portando arma de fogo, e anunciando assalto subtraiu os pertences dos ofendidos, incluindo o celular da vítima.

Em juízo Weligton Bruno reiterou que estavam em vinte pessoas no local de trabalho quando iniciado os assaltos. Os pertences deles foram colocados em uma sacola. O seu celular roubado foi recuperado. A polícia chegou rapidamente, logo após o roubo.

A vítima Rodrigo Sartori afirmou extrajudicialmente que encontrava-se em seu local de trabalho, momento em que os indivíduos, os quais, reconhece nas pessoas de PEDRO

RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA e MICHEL ALLAN DE OLIVEIRA FARIAS, adentraram o local, e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo começaram a roubar todos que encontravam-se naquele local. Disse que, dentre os bens subtraídos, somente sua aliança e seu relógio de pulso foram recuperados.

Em juízo Rodrigo Sartori reiterou que enquanto trabalhava, foi surpreendido por vários indivíduos que adentraram no local estando armados e rederam ele e colega de trabalho, tendo sido subtraídos sua aliança de casamento, dois aparelhos celulares e um relógio. Relatou que após fuga dos criminosos, soube posteriormente que alguns, não sabendo precisar quantos, teriam sido capturados pela polícia.

Informou que somente sua aliança e relógio foram recuperados pela polícia e, em sede policial, fez o reconhecimento de dois agentes. Por fim, não foi capaz de fazer o reconhecimento facial com plena certeza dada o tempo que o fato ocorreu.

A vítima Iole Maria afirmou extrajudicialmente que é corretora de imóveis, e exercia suas funções, momento em que um indivíduo portando arma de fogo entrou em sua sala, e anunciou assalto, sendo que na sequência, a declarante teve seu celular subtraído. A declarante afirmou ainda não reconhecer os indivíduos detidos, e conduzidos a esta Delegacia, como o indivíduo que a assaltou.

Em juízo Iole Maria reiterou que durante atividade profissionais, foi surpreendida por um sujeito armado que entrou na sala em que estava e anunciou o assalto, rendendo todos ali presentes. Relatou que o criminoso ordenou a uma das vítimas a recolher os celulares e que, a todo momento, se evadiu. Informou que, a bolsa em que estava os celulares teria sido abandonado na rua pelo assaltante, recuperando apenas seu aparelho na delegacia. Por fim, disse que em sede policial, nenhum dos dois detidos da polícia era que efetuou o roubo de seu aparelho.

A vítima Alessandro Vinicius afirmou extrajudicialmente que encontrava-se em seu local de trabalho, momento em que os indivíduos, posteriormente, identificados como MICHEL ALLAN DE OLIVEIRA FARIAS e PEDRO RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA, cada qual portando uma arma de fogo renderam todos que encontravam-se naquele local, e a seguir passaram a recolher os pertences das vítimas. Disse que a aliança de casamento do declarante, a qual, havia sido subtraída durante o assalto foi recuperada. Relatou que durante o procedimento de reconhecimento pessoal, reconheceu prontamente os indivíduos detidos como os mesmos que o assaltaram. Em juízo Alessandro Vinicius reiterou que estava trabalhando quando foi abordado pelos ladroes, que passaram a levar diversos bens pessoais. Reconheceu em juízo os dois acusados.

Os policiais militares Claudinei Fernandes e Rafael Valdemiro afirmaram extrajudicialmente que foi irradiado pelo COPOM um roubo em um estande de vendas na Av. Marquês de São Vicente, onde indivíduos armados subtraíram os pertences de várias vítimas e fugiram a pé, sendo certo que um deles estaria de bermuda jeans e camisa com estampas em azul. Iniciaram patrulhamento com vistas aos criminosos e avistaram um sujeito com as mesmas características entrando em um ônibus na Av. Comendador Martinelli, carregando uma bolsa. Relatou que diante da suspeita de que poderia ser um dos assaltantes, pararam o coletivo e entraram para abordar o rapaz, quando ele não oferecer resistência, se identificou como MICHEL e, de imediato, confessou que tinha participado de um roubo com outros três comparsas, quando foram encontrados com eles vários pertences. Informaram que durante a abordagem, um segundo rapaz, identificado posteriormente como PEDRO, desembarcou e tentou fugir correndo, mas foi contido depois de alguns metros, quando se deitou no chão e não ofereceu resistência. Questionado, Pedro também confessou ter participado de um roubo, momentos antes de serem abordados, mas não quis dar detalhes. Disseram que foram até o local dos fatos, onde identificaram as vítimas e com elas estava uma das armas usada no crime, um revólver Taurus, calibre 38, numeração suprimida, com duas munições íntegras no tambor, pois quando os assaltantes fugiram um deles deixou o armamento cair. Destacaram que os outros roubadores não foram identificados. Por fim, o Michel disse que chegaram um carro, um Logan prata, alugado e que, no momento da fuga, os comparsas foram embora com o veículo. Em patrulhamento, outra guarnição localizou o Renault/Logan, placas QWT0213 estacionado na Rua Comendador Souza, altura do número 279, sem as chaves e com as portas abertas, pesando sobre o veículo uma "queixa" de apropriação

indébita, motivo pelo qual foi trazido para esta delegacia.

Em juízo Claudinei Fernandes reiterou que durante atividades ostensivas, foi notificado via COPOM da ocorrência de roubo na Av. Marquês de São Vicente, estando os agentes amados e que teriam fugido a pé, estando um deles caracterizado com vestimenta bermuda jeans e camisa azul. Relatou que durante busca pela região, localizou um sujeito com tais características num ponto de ônibus e fez a abordagem, com este sujeito, identificado como MICHEL, tendo confessado a prática roubo junto três comparsas e em sua posse alguns pertences roubados. Relatou que, de imediato outro sujeito, PEDRO, desceu do ônibus e tentou fugir, porém, também foi detido e confessou estar envolvido no roubo. Ressaltou que, por meio de MICHEL, foi identificado o veículo que os criminosos usaram para fugir, Renault/Logan, placas QWT0213, tendo esse localizado estacionado na rua momentos depois.

Em juízo Rafael Valdemiro reiterou que durante atividades ostensivas rotineiras, foi notificado via COPOM da ocorrência de roubo a mão armada na Av. Marquês de São Vicente, estando os criminosos em fuga a pé, e um deles portanto vestimenta social de manga curta e shorts. Disse que durante buscas nas imediações, localizam um sujeito no ponto de ônibus com tais características, sendo abordado e identificado como MICHEL, tendo imediatamente confessado ter participado do roubo e, em revista pessoal, ter a posse de alguns dos pertences roubados. Relatou que, simultâneo a esta abordagem, um segundo sujeito teria tentado fugir, porém, sendo detido logo. Afirmou que este, identificado como PEDRO, também confessou estar envolvido no roubo. Informou que outra equipe localizou o veículo Renault/Logan, placas QWT0213 que teria sido empregado pra a fuga dos outros comparsas do crime, estando esse veículo registrado coimo objeto de apropriação indébita. Por fim, em sede policial, disse que as vítimas reconheceram os dois detidos como autores do roubo Os acusados permaneceram em silêncio durante o interrogatório extrajudicial.

Assim, presentes se encontram os elementos do tipo penal para a configuração dos crimes de roubo. Provada, ademais, a autoria pela prova oral produzida.

No tocante à majorante do delito de roubo relativas ao concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, também restou nitidamente comprovada no encarte processual, sobretudo pelo depoimento da testemunha José Cristiano e a vítima Rodrigo Sartori, que foram categóricas ao dizer que foram dois os indivíduos responsáveis pelo roubo.

A majorante prevista no artigo 157, §2º-A inciso I do Código Penal também restou comprovada pelo auto de fls. 87/88 e laudo pericial de fls. 188/194, que atestou sua capacidade lesiva.

E ainda que se alegue não ter sido colhido reconhecimento da vítima quanto a arma apreendida em posse do réu, restou seu emprego evidenciada, pois o ofendido foi categórico ao narrar o emprego de arma de fogo, a qual foi utilizada para ameaçá-lo. Houve, como se nota, efetivo uso da arma para a prática do roubo, como requer o tipo legal, uma vez que utilizada para atemorizar e intimidar a vítima.

Sob esse aspecto, alterando entendimento anterior como acima mencionado, o reconhecimento da majorante pelo emprego de arma não requer sua apreensão e/ou realização de perícia, uma vez que sua presença no local do crime se tornou inconteste pelas demais provas produzidas no processo. Esse entendimento tem sido acolhido, majoritariamente, pela jurisprudência.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

ROUBO - materialidade - auto de exibição e prova oral que comprovam a subtração mediante grave ameaça de um bens da vítima. ROUBO - autoria confissão judicial validade declaração de vítima que reconheceu o apelante na fase policial e ratificou tal reconhecimento em juízo validade depoimento policial confirmando as declarações da vítima e a apreensão da res furtiva em poder do réu validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. CONSUMAÇÃO - ocorre com desapossamento, cessada violência ou grave ameaça validade indicação pela prova oral. CONCURSO DE AGENTES- indicação pela prova oral desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. EMPREGO DE ARMA - indicação pela prova oral desnecessidade de perícia e apreensão da arma de fogo. PENAS - base no mínimo manutenção, ausente recurso ministerial segunda fase confissão judicial não

diminuição pena que não poderá ficar aquém do mínimo - terceira fase concurso de agentes e emprego de arma de fogo aumento da pena reprimenda mantida. REGIME-fechado manutenção improvimento ao recurso defensivo. (TJ-SP - APR: 00118073920148260127 SP 0011807-39.2014.8.26.0127, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 12/09/2019, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/09/2019) (grifo nosso)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 4. Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 5. O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos. O número agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 560960 SP 2020/0031595-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020) (grifo nosso) Por fim, tem-se que o roubo no mercado foi praticado contra duas vítimas diferentes, embora no mesmo contexto, pelo que resta configurado concurso formal e não crime único. Isso porque atingida pluralidade de bens jurídicos ofendidos. Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena: Na primeira fase, não se verificam circunstâncias judiciais desfavoráveis para o delito de roubo, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, incide a agravante da reincidência em desfavor dos réus, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (cf. certidões de fls. 109/113 e 114/117, referente aos processos de nº 0005789-97.2018.8.26.0050; 0106454-29.2015.8.26.0050; 0003552-19.2019.8.26.0224 em relação ao acusado Michel Allan e 0010173-02.2015.8.26.0635 em relação ao corréu Pedro Rodrigues). Lado outro, inexistem atenuantes a serem valoradas. Assim, majoro as penas dos acusados na fração de 1/6, fixando-as em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso.

Na terceira fase, quanto ao roubo, presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e de emprego de arma de fogo. Assim, nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, aplico a causa prevista no artigo

157, §2º A, inciso I do Código Penal, aumentando a pena em 2/3. Diante do concurso formal, aumento a pena de um dos crimes em 1/2, atingindo o montante definitivo de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte sete) dias-multa, no piso. Inexistem, entretanto, causas de diminuição de pena. Diante da quantidade de pena aplicada, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena (art. 33, §2º, alínea "a" do CP). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não só pela quantidade da pena aplicada, mas também porque o delito de roubo foi praticado mediante ameaça (artigos 44, incisos I e 69, §1º do Código Penal). O valor da pena de multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR os réus PEDRO RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA (RG:50492018) e MICHEL ALLAN DE OLIVEIRA FARIAS (RG: 52815992), qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, por treze vezes, na forma artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias multa, no patamar estabelecido. Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os requisitos da custódia cautelar, tendo-se em vista que os crimes apresentam gravidade concreta, uma vez que praticados em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Assim, a permanência da prisão preventiva se faz necessária para garanta da ordem pública. Recomende-se ao cárcere em que se encontra. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia à vítima. Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistidos pela Defensoria Pública do Estado. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório. P.I.C.

São Paulo, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA